



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 551/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע: אילן וינוגרד
ע"י ב"כ עוה"ד משה לין
מרחוב מנחם בגין 154 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים: 1. דן כרמל
2. עדנה זלמנסון
3. רחל יוחיליס
4. יצחק יוחיליס
5. מיכאל ברגר
6. דניאל ברגר
7. יונתן ברגר
ע"י ב"כ עוה"ד דרור שרעבי
מרחוב סטרומה 5 פתח תקוה

פסק דין

במסגרת הליך זה עלי לקבוע מהו שיעור התשלום שעל התובע לשלם לנתבעים בגין התקנת המעלית בבית ברחוב רפידים 4 תל אביב הבנוי על חלקה 98 בגוש 6646.

רקע

1. ראשיתו של הליך זה בבקשה לסעד עשה זמני מטעם התובע במסגרתו התבקשתי לחייב את הנתבעים למסור בידי התובע מפתח למעלית ולחייבם לאפשר עצירתה בקומה הראשונה בבית.

2. במסגרת הדיון בבקשה מיום 06.09.15 הגיעו הצדדים להסכם פשרה לפיו נקבע, בין היתר, כי התובע יהיה רשאי לעשות שימוש מיידי במעלית, כי הנתבעים יסדירו את עצירת המעלית בקומה הראשונה וכי התובע יישא בתשלום הוצאות ההחזקה השוטפת של המעלית. עוד הסכימו הצדדים כי אפסוק בדבר שיעור התשלומים שעל התובע לשלם לנתבעים בגין התקנת המעלית, לרבות, פריסת התשלום וכן את הוצאות ניהול ההליך, הכל לאחר הגשת סיכומים מטעם הצדדים.

טענות הצדדים בסיכומים

3. הנתבעים טוענים כי המעלית נבנתה על פי הסכם מיום 04.08.09 אשר כלל בניית פיר מעלית חיצוני, אספקת והתקנת מעלית, בניית מדרגות חדשות וטיפול באישורי בניה עד לאישור סופי. העלות הכוללת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית עד ליום 16.09.15 עומדת על סך של 491,726 ₪ ששולמו בשישה תשלומים. בגין נזק שנגרם במהלך הבניה שולם פיצוי לאחד מבעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 551/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הדירות בסך של 5,452 נ"ח וכן נשאו מקימי המעלית בעלות שכ"ט עו"ד בסך של 9,020 נ"ח. בבית 3 קומות ובכל קומה 2 דירות. בעלי הדירות הסכימו על חלוקה לפיה דירות קומה ראשונה יישאו בעלות כוללת של 15%, דירות קומה שניה יישאו בעלות כוללת של 35% ודירות קומה שלישית יישאו בעלות כוללת של 50%. חלקן של הדירות שלא השתתפו בבניית המעלית (דירת התובע בקומה הראשונה ודירה נוספת בקומה השניה) חולק בין בעלי הדירות המשתתפים על פי היחס המקורי. בהתאם על התובע לשלם סך של 10% מעלות הפרויקט הכוללת - 50,620 נ"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

4. התובע טוען כי על פי החוזה עלות המעלית הינה בסך של 386,500 (בצירוף מע"מ) בלבד כאשר רכיבים אחרים הינם בגין שיפוץ שאינו קשור במעלית ואין לחייב את התובע בגינו. הסך האמור נכון ליום 08.11.15 עומד על סך של 490,217 נ"ח. התובע מקבל את שיעור החלוקה לפיו דירות בקומה הראשונה יישאו ב- 15% מהעלות אך לא את ההסכמה בין בעלי הדירות האחרים בדבר "מימון" חלקם של אלו שלא השתתפו. בהתאם, על התובע לשלם סך של 34,332 נ"ח. לאור מצבם הכלכלי של התובע ומשפחתו התבקש חיובם בתשלום בפריסה לסך של 1,000 נ"ח כל חודש. הסכום הנתבע לא היה מדויק וגם לא נוהל כל מו"מ עם התובע, דבר שחייב נקיטת ההליך ובהתאם יש לחייב את הנתבעים בתשלום הוצאות ניהול ההליך.

5. בתשובה לסיכומי התובע טענו הנתבעים כי העבודות בלובי הינן עבודות השלמה לבניית המעלית וללא כל קשר לשיפוץ הלובי (שלא בוצע כלל). התובע אינו מתייחס כלל להוצאות בגין הנזקים לפרגולה ושכ"ט עו"ד בנוגע להסכם וטיפול בהתנגדויות. הסכום הנתבע מדויק וגם נוהל מו"מ בתום לב עם התובע, עוד לפני הגשת ההליך.

דיון והכרעה

6. לשם קביעת שיעור ההשתתפות של התובע בהוצאות התקנת המעלית עלינו לקבוע שני רכיבים עיקריים - ראשית, מהן העלויות הכוללות שיש לקחת בחשבון; שנית, מהו שיעור חלקו היחסי של התובע בתשלום. לאחר מכן עלינו לבחון את סוגית שיעור קרן החוב, אופן ביצוע התשלום והוצאות ניהול ההליך. נבחן הסוגיות אחת לאחת.

שיעור ההוצאות הכולל

7. אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע לסך של 386,500 נ"ח בצירוף מע"מ (בשיעור 16%) על פי החוזה מיום 04.08.09.

8. במסגרת סיכומיו לא התייחס התובע לרכיבי הוצאה נוספים שנטענו על ידי הנתבעים - סך של 5,452 נ"ח בגין נזקים שנגרמו לאחת הדירות בבית וסך של 9,020 נ"ח בגין עלות שכ"ט עו"ד עבור עריכת ההסכם עם חברת גזית מעליות וטיפול בהתנגדויות.

ההוצאות והסכומים האמורים נתמכו במסמכים אשר צורפו לסיכומי הנתבעים, לרבות, העתקי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 551/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המחאות ומסמך סילוק (נספח ז לסיכומים) ותצהיר (נספח ח לסיכומים).

על פני הדברים מדובר בסכומים אשר קשורים קשר ישיר לפרויקט המעלית ואין כל הסבר, הצדק או טעם מדוע שלא לכלול גם אותם במסגרת העלות הכוללת.

9. הצדדים חלוקים בנוגע לסך של 39,800 ₪ בתוספת מע"מ בגין עבודות נוספות המפורטות בנספח להסכם עם גזית מעליות.

מן המסמכים שהוצגו במסגרת סיכומי הצדדים עולה כי חלקו הארי של סכום זה צריך להיכלל, גם הוא, במסגרת חישוב שיעור ההוצאות הכולל – כך, בנוגע לריצוף וחיפוי מחדש של הלובי וביצוע עבודות חשמל ותאורה. מדובר בעבודות הקשורות קשר ישיר להקמת המעלית, בין אם אלו נדרשו להחזקה תקינה של הבית ובין אם לאו, ודאי בנסיבות בהן התקנת המעלית חייבה גם שינוי בגרם המדרגות והפיכתו.

לא השתכנעתי כי עבודות הקשורות בהכנה לאינטרקום ושיפוץ אחר בלובי היו הכרחיות לבניית המעלית ובהתאם אין מקום לכלול אותן בשיעור ההוצאות הכולל בנוגע למי שהפך להיות בעל דירה מספר שנים לאחר ביצוע העבודות.

יודגש, בהקשר זה, כי טענת הנתבעים כי סך של 15,060 ₪ בצירוף מע"מ בלבד שימש לשיפוץ הלובי איננה נתמכת במסמכים שהוגשו מטעמם – לא בהסכם (שהנספח לו לא צורף) ולא בדו"ח "גמר חשבון" (נספח ט).

10. לאור כל האמור לעיל הרי ששיעור ההוצאות הכולל (נומינלי) להתקנת מעלית ממנו ייגזר חלקו של התובע יעמוד על סך של 489,956 ₪ (448,340 ₪ + 386,500 ₪ בצירוף מע"מ) + 5,452 ₪ + 9,020 ₪ + 27,144 ₪ (21,400 + 2,000 בצירוף מע"מ).

שיעור חלק התובע

11. אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע לשיעור חלוקת ההשתתפות לפיה בעלי דירות בקומה הראשונה יישאו בעלות של 15% משיעור ההוצאה הכולל. בהתאם, לאור קיומן של שתי דירות בקומה, חלקו של התובע יעמוד בשיעור של 7.5% מההוצאה הכוללת.

12. המחלוקת שבין הצדדים הינה בשאלה האם על התובע לשאת גם בחלקו היחסי במימון חלקם של מי שלא השתתפו בביצוע הפרויקט.

בנוגע למחלוקת זו הדין הוא עם הנתבעים.

העובדה שהתובע הינו "מצטרף מאוחר" לפרויקט, אין בה להצדיק הבחנתו משאר בעלי הדירות אשר השתתפו בפרויקט עוד מראשיתו. ללא מימון חלקם של אלו שלא השתתפו



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 551/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בפרויקט (לרבות קודמיו של התובע בזכויות בדירה) לא ניתן היה להוציא לפועל את הפרויקט. מדובר, למעשה, ברכיב נוסף בתשלום הכולל, בדיוק כמו עלויות הוצאת היתר הבניה, סיוע משפטי או עבודות נגזרות בחדר המדרגות, בלעדיו אין. עצם הצטרפות עתה של התובע לפרויקט מחייבת השוואת זכויותיו אך גם חובותיו לאלו של בעלי הדירות האחרים, לרבות, מימון החלקים החסרים בתשלום כאמור.

ויודגש, למעשה, תשלום זה גם הוכר בחוק המקרקעין כחלק מעלויות מימון הפרויקט שעה שנקבע בחוק כי בעלי הדירות אשר מחליטים על התקנת המעלית יישאו בהוצאות התקנתה (סעיף 159(ב)(1) לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969).

ודאי אמורים הדברים כאשר חישוב הנתבעים למימון חלק זה בוצע על פי אותה יחסיות בהתאם למיקום הדירות בקומות השונות (חלוקה שמקובלת על התובע כאמור).

13. זאת ועוד. התובע מקבל את חלוקת המימון עליה הסכימו בעלי הדירות ואשר יש בה להפחית באופן משמעותי את חלקו בהשתתפות מול זה הקבוע בסעיף 159(ב)(4) לחוק המקרקעין (על פי יחס שטח הרצפות של הדירות המשתתפות ללא התחשבות בקומות השונות). מידה של חוסר תום לב קיימת באימוץ הסכמות חלקיות (הפועלות לטובתו ומפחיתות את חלקו) ודחיית הסכמות אחרות (למימון) (על פי אותו חלק יחסי מופחת) של חלק הדירות שאינן משתתפות).

14. כאמור לעיל, חלקו של התובע בתשלום הינו 7.5%. שעה שמתווסף עתה שיעור זה למימון הכולל, ולמעשה בפסק דין זה מוחזר למשתתפים המקוריים המימון בו נשאו בנוגע לדירה זו, הרי שנתרו עתה שתי דירות שאינן משתתפות - דירה בקומה ראשונה ודירה בקומה השנייה ובהתאם שיעור המימון החסר הינו 25% (7.5% + 17.5%).

בהתאם, שיעור חלקו של התובע במימון החסר הינו 2.5% (7.5% מתוך 75% (משתתפים) מתוך 25% (חסרים)).

15. ויודגש, לאחר ביצוע התשלום על ידי התובע על פי פסק דין זה, וככל שבעל הדירה נוסף יצטרף לפרויקט, יהיה זכאי גם התובע דנן להחזר יחסי (על פי חלקו כאמור) מהתשלום שיבוצע על ידי אותו בעל דירה נוסף.

16. לאור האמור לעיל שיעור חלקו הכולל של התובע בפרויקט המעלית יעמוד על 10%.

סיכום ביניים

17. לאור כל האמור לעיל חלקו של התובע בפרויקט המעלית יעמוד על סך נומינלי של 48,995 ₪ (10% מתוך 489,956 ₪).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 551/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שיערוך

18. הנתבעים טוענים כי את לסכומים האמורים יש לצרף הפרשי הצמדה וריבית כדין (סעיף 13 לסכומים).

התובע טוען כי יש לצרף לסכומים הפרשי הצמדה בלבד (סעיף 3 לסכומים).

19. בהקשר האמור הדין הוא עם התובע. אין לי אלא לחזור על אשר פסקתי בהרחבה במסגרת ההליך בתיק 96/11 אלי רוזין נ' נציגות הבית המשותף רחוב חרוזים 28 רמת גן (פורסם בנבו) והדברים נכונים גם כאן.

20. לאור האמור הרי שלשיעור ההשתתפות הנומינלי של התובע יתווספו הפרשי הצמדה החל מיום החוזה - 04.08.09, ועד למועד התשלום בפועל.

חלוקת התשלום

21. במסגרת סיכומי עתר התובע לחלוקת תשלומים בסך של 1,000 ₪ לכל תשלום. הנתבעים התנגדו להסדר התשלומים המוצע.

22. אין הצדקה לפיה התשלום לנתבעים ייפרס לאורך תקופה ארוכה של כ- 4 שנים, אף אם מצבה הכלכלי של משפחת התובע אינו מאפשר תשלום חודשי גבוה יותר. על פי הנתונים שפורטו בסיכומי התובע אין מדובר בנסיבות בהן אין בידי התובע לקבל מימון לביצוע התשלום (והדבר גם לא נטען). פריסת התשלומים איננה אלא הכרעה בשאלה מי מבין הצדדים ראוי שיישא בנטל הוצאות המימון הקשורות, ובהקשר זה, ודאי לאור אי חיוב התובע בתשלום ריבית בגין קרן החוב וההנמקות לכן כאמור, נכון הוא כי התובע יהיה זה אשר יישא בהוצאות המימון.

בהתאם אני קובע כי התובע יהיה רשאי להסדיר את תשלום החוב ב- 5 תשלומים שווים ורצופים.

הוצאות ניהול ההליך

23. סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 551/15

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

24. מחד, בסופו של יום התובע קיבל את מבוקשו בהליך וניתנה לו אפשרות השימוש במעלית. מאידך, לא היתה מחלוקת אמיתית בהקשר זה וכל שביקשו הנתבעים (וגם קיבלו בהסכמה כאמור) הינו תשלום חלקו היחסי של התובע בפרויקט.

25. בנסיבות אלו אני סבור כי האיזון הנכון יהיה בקביעה כי כל צד יישא בהוצאותיו בניהול ההליך, ודאי שעה שהליך זה הסתיים לאחר הדיון בסעד הזמני, ללא הליך ראיות ועוד בטרם הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים. הסכם הפשרה גם "חסך" ניהול הליכים נוספים בין הצדדים, על כל העלויות הכרוכות באלו.

סיכום

26. לאור כל האמור לעיל אני פוסק כלהלן:

26.1. אני מחייב את התובע לשלם לנתבעים סך כולל של 48,995 ₪ בגין חלקו בפרויקט המעלית בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן מיום 04.08.09 ועד למועד התשלום בפועל.

חלוקת סכום התקבול בין הנתבעים תתבצע על פי חלקם היחסי בשיעור המימון בו נשאו.

26.2. התובע יהיה רשאי להסדיר תשלום החוב כאמור ב- 5 תשלומים שווים ורצופים, הראשון בתוך 21 יום מקבלת פסק הדין והתשלומים הנוספים בחודשים עוקבים.

26.3. לא יעמוד התובע בהסדר התשלומים האמור בסעיף 26.2 לעיל תתווסף לסכום האמור ריבית חוקית החל מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

26.4. התובע יישא בהוצאות החזקת המעלית השוטפות כאמור בסעיף 4 להסכם הפשרה.

26.5. ככל שיצטרף בעל דירה נוסף לפרויקט יהיה זכאי התובע להחזר חלק יחסי כאמור בסעיף 15 לעיל.

26.6. אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן בלשכתי היום כ"ח חשון תשע"ו, 10 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב